

RECURSO CÍVEL Nº 5096580-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE RIO MARAVILHA III (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. CEF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. JULGAMENTO SINGULAR PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM AS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO por evidente falta de interesse recursal, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários advocatícios. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5096580-95.2024.4.02.5101

510015707385 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5096580-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE RIO MARAVILHA III (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido de condenação da CEF ao pagamento de cotas condominiais em atraso.

Segue a sentença:

"Trata-se de ação proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE RIO MARAVILHA III, representado por seu síndico, André de Souza Pessanha, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, na qual requer a condenação da Ré ao pagamento de R\$ 19.267,17, referente às cotas condominiais em atraso, bem como, as cotas condominiais que vencerem no curso do processo e as despesas com RGI.

Como causa de pedir, sustenta em síntese, que a CEF é proprietária do imóvel situado na Rua Hélio do Amaral, nº 30 - Bloco 11 - Apartamento 101 - Realengo, Rio de Janeiro e responsável pelo pagamento e contribuições condominiais do imóvel, no entanto, a CEF encontra-se inadimplente com as cotas condominiais nos meses de setembro e novembro de 2021 e ao período de janeiro de 2022 a novembro de 2024.

Documentos que instruem a inicial - Evento 1 - anexos 2 a 14.

Devidamente citada, a CEF apresentou contestação - Evento 10, sustentando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel encontra-se ocupado pelo devedor fiduciante ou terceiro sob sua responsabilidade. No mérito, requer a improcedência dos pedidos.

É o relato do necessário. Passo a decidir.

Indefiro a gratuidade de justiça, eis que não postulado pela parte autora.

Afasto a ilegitimidade passiva arguida pela CEF, uma vez que o documento juntado no Evento 1 – anexo 14 demonstra que houve a consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF em 19/01/23, sendo a mesma responsável pelo pagamento das cotas condominiais em atraso, inclusive as anteriores à consolidação da propriedade.

Sem mais preliminares, e por se tratar de matéria eminentemente de direito, passo à imediata apreciação do mérito da causa, nos termos do art. 355, I do CPC, uma vez que a matéria não necessita de dilação probatória de prova testemunhal, documental e pericial, sendo eminentemente de direito, como abaixo se demonstrará, já devidamente instruído o feito pelas partes.

Compulsando os autos do processo em epígrafe constato que em 19/01/23 foi consolidada a propriedade de imóvel situado na Rua Hélio do Amaral, nº 30 – Bloco 11 – Apartamento 101 – Realengo, Rio de Janeiro em favor da CEF, decorrendo daí, e uma vez incorporado ao seu patrimônio a propriedade, resta concretizada a transferência, e a consequente responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais.

As Cotas condominiais constituem-se em obrigações propter rem ou ob rem, também conhecidas como mistas ou ambulatorias. Diz-se que são mistas porque assimilam características tanto de direitos reais quanto de direitos obrigacionais. Nelas, a pessoa do credor ou do devedor individualiza-se não em razão de um ato de autonomia privada, mas em função da titularidade de um direito real. Nos dizeres de Antunes Varela, “é uma obrigação imposta, em atenção a certa coisa, a quem for titular desta”. O obrigado é o titular do direito real, havendo a possibilidade de sucessão no débito fora das hipóteses normais de transmissão das obrigações.

Deste modo, no caso específico das cotas condominiais, as prestações decorrem da assunção do direito real de propriedade, acompanhando o imóvel em todas as alterações subjetivas em sua titularidade. Portanto, adquirido o imóvel com a existência de referidos débitos, o proprietário assumirá os encargos condominiais e tributários em atraso, ainda que a dívida tenha sido gerada por terceiro.

Em verdade, a eventual prolação de uma decisão judicial não produzirá qualquer efeito direto sobre os antigos possuidores diretos, eis que nenhuma obrigação surgirá de tal ato, tornando-se, assim, dispensável a presença destes no polo passivo da relação processual.

No caso posto nos autos, segundo toda a documentação que instrui o presente processo, temos a seguinte situação: o imóvel sobre o qual incidem as cotas condominiais objetos desta demanda foi adquirido mediante contrato de compra e venda por Gustavo Adolfo de Souza e Patrícia Ferreira de Souza (R-10), e hipotecado à CEF.

Entretanto, como se tratava de uma compra realizada através de financiamento, o imóvel foi dado em garantia do cumprimento da obrigação em favor da CEF e como o devedor incorreu em mora foi consolidada a propriedade em favor da CEF em 19/01/23 (AV-18), senão vejamos:

AV - 18 - M - 11102 - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE: Prenotação nº 77311, aos 30/12/2022. Pelo requerimento de 13/12/2022, hoje arquivado, e verificado o cumprimento do art. 26, §7º, da Lei 9514/97, **CONSOLIDA-SE A PROPRIEDADE** do imóvel desta matrícula em nome da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, já qualificada, ficando a mesma com a obrigação de promover leilão público do imóvel dentro de 30 dias contados da data do registro (art. 27 da Lei 9514 de 20/11/1997). Valor declarado do imóvel: **RS164.296,52**. Base de cálculo do imposto de transmissão: **RS164.296,52**, guia nº2525024. Averbação concluída aos 19/01/2023, por Honima Lima, Mat. TJRJ 94-2993. Selo de fiscalização eletrônica nºEDVA 77573 SSO.

AV - 19 - M - 11102 - INSCRIÇÃO E CL: Prenotação nº 77311, aos 30/12/2022. De acordo com o mesmo título objeto do AV-18 e demais documentos acostados, inclusive talão de IPTU, o imóvel desta matrícula está inscrito no Município do Rio de Janeiro sob o nº 3.378.392-9, e CL (Código de Logradouro) nº17.000-1. Averbação concluída aos 19/01/2023, por Honima Lima, Mat. TJRJ 94-2993. Selo de fiscalização eletrônica nºEDVA 77574 YRY.

Continua na ficha

MATRÍCULA
11102

FICHA
3

12º REGISTRO DE IMÓVEIS
RIO DE JANEIRO - RJ
LVRO 2 - REGISTRO GERAL

CERTIFICO que a presente cópia é reprodução autêntica da matrícula a que se refere, extraída nos termos do art. 19, §1º da Lei nº 6.015/73, dela constando a situação jurídica e todos os eventuais ônus e indisponibilidades que recaiam sobre o imóvel, bem como a eventual existência de ações reais e pessoais reipersecutórias, sobre os atuais proprietários ou sobre os detentores de direitos relativos ao mesmo, prenotados até o dia anterior. Rio de Janeiro, **19/01/2023**

Assinada digitalmente pela escrevente Angelica de Araujo Oliveira matr. 94-12910

As certidões do Registro de Imóveis podem ser solicitadas pela plataforma registroidmoeis.org.br, sem intermediários e sem custos adicionais.

Emolumentos: **RS 91,14**
Fundgrat..... **RS 1,82**
Lei 3217..... **RS 18,22**
Fundperj..... **RS 4,55**

Poder Judiciário - TJRJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
EDVA 77575 ERN


Neste sentido, importa dizer que a adjudicação é o ato judicial mediante o qual se estabelece e se declara que a propriedade de uma coisa (bem imóvel) se transfere de seu primitivo dono (transmitente) para o credor (adquirente) que então assume sobre a mesma, todos os direitos de domínio e posse que são inerentes a toda e qualquer alienação.

Assim, ao adjudicar o imóvel a CEF tornou-se responsável pelo pagamento de débitos anteriores por não ter tido comportamento de diligenciar acerca de tais ônus, bem como pelos débitos posteriores por força da convenção do condomínio e da própria lei.

Sendo assim, o instrumento que cria as obrigações aos condôminos, define que as despesas comuns serão custeadas por estes.

Em reforço a tal posicionamento trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça :

CONDOMÍNIO. COTAS CONDOMINIAIS.

O adquirente da unidade responde perante o condomínio pelas cotas condominiais em atraso. O modo de aquisição não assume relevo. Recurso conhecido pelo dissídio, mas não provido. (RESP 67701/ RS, REL. Min. COSTA LEITE, DJ. 20/05/97, TERCEIRA TURMA, FONTE : RSTJ, V. 96, PAG. 252.)

Deste modo, considerando-se tudo o que foi exposto acima, depreende-se que é a CEF obrigada a pagar as verbas condominiais em atraso, que não tiverem sido atingidas pela prescrição, posto ter a posse do mesmo durante todo o período cobrado, ressalvada a hipótese de ação de regresso contra os ex- mutuários.

*Trata-se de questão que não tem o condão de alterar a obrigação da CEF de, por ora, proceder à quitação dos débitos que vem lhe sendo cobrados, pois, como visto, por se tratar de obrigação propter rem, as taxas condominiais acompanham a coisa, cabendo a sua quitação ao seu último adquirente - que, no presente caso, é sem sobra de dúvidas, a CEF. O Código Civil de 2002 só veio a corroborar tal entendimento, segundo o que dispõe o seu art. 1.345, *ipsis litteris*: "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios".*

*Neste mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões, *mutatis mutandis*:*

CIVIL. COTAS CONDOMINIAIS. ARREMATACÃO DE IMÓVEL PELO AGENTE FINANCEIRO. DÍVIDA POSTERIOR À AQUISIÇÃO. ÔNUS DA CEF.I. Havendo a CEF adquirido o imóvel mediante arrematação extrajudicial, evidentemente que ela é responsável pelo pagamento das cotas condominiais vencidas a posteriori, sendo desinfluyente a circunstância de o apartamento somente ter-lhe sido entregue pelos mutuários e ocupantes após o vencimento das parcelas, porquanto cuida-se de relação estranha ao condomínio.II. Recurso especial não conhecido.

(STJ. Resp - Recurso Especial - 534995. Processo: 200300535789/SC. 4.ª T. J: 08/06/2004.DJ:16/08/2004, p.264. Relator Min. Aldir Passarinho Junior)

AÇÃO DE COBRANÇA - COTAS CONDOMINIAIS - ADQUIRENTE - ARREMATANTE - LEGITIMIDADE - OBRIGAÇÃO PROPTER REM.Para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do condomínio, a cota parte atribuível a cada unidade é considerada obrigação propter rem. Por isso, o arrematante de imóvel em condomínio responde pelas cotas condominiais em atraso, ainda que anteriores à aquisição. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.

(grifo nosso - REsp 400997/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.04.2004, DJ 26.04.2004 p. 165).

CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL ARREMATADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS EM ATRASO. NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO.- Preliminares rejeitadas. A responsabilidade da CEF, uma vez proprietária do imóvel, independe de sua imissão na posse, razão pela qual o depoimento pessoal requerido não se mostra hábil ao deslinde da ação. A CEF é parte legítima em ação que objetiva a cobrança de despesas de condomínio de imóvel por ela arrematado. Estabelece-se a legitimidade passiva para o devedor ou aquele sub-rogado na obrigação. Ou as taxas foram constituídas antes ou depois da arrematação. Na primeira hipótese, devedor seria o proprietário e a CEF em relação a elas se qualificaria como sub-rogada. Na segunda situação, a empresa pública já responde como proprietária e assume a condição de devedora. De outro lado, inexistente nos autos qualquer elemento com o condão de refutar o valor probatório da documentação apresentada. O pretendente ofertou toda a documentação de que dispunha suficiente para demonstrar o alegado.- O pagamento das despesas condominiais é obrigação vinculada ao proprietário do bem, nesta condição, e que se transfere plenamente com a alteração da titularidade, independentemente da anuência ou ciência do sucessor.- A CEF deve responder pela dívida resultante dos encargos de

condomínio relativos à unidade que adquiriu, independentemente de terem sido originados em período anterior à arrematação do bem, momento a partir do qual passa a figurar como proprietária.- A falta de imissão na posse do imóvel adquirido não obsta a cobrança das cotas devidas, porquanto, perante o condomínio, o proprietário figura como responsável pelo pagamento.- O artigo 1.336, 1º, do NCC, vigente desde 11.03.2003, e o artigo 12, 3º, da Lei n.º 4.591/64, aplicável aos períodos anteriores, determinam a incidência de juros e multa ao condômino em débito, portanto exigíveis a partir do vencimento de cada prestação e, por ser uma obrigação propter rem, sua transferência se opera no tocante aos consectários da mora debendi.- O artigo 1.062 do Código Civil de 1916 estipulava a taxa de juros em 6% ao ano como remédio às situações em que não houvesse outra taxa convencionada. Tal dispositivo não afasta a aplicação do percentual estabelecido na lei de condomínios (juro moratório de 1% ao mês, conforme artigo 12, 3º, da Lei n.º 4.591/64) atualmente substituído pelo artigo 1.336, 1º do atual Código Civil, que prevê a possibilidade de se convencionar a respeito. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida.

(TRF 3.ª Região. Ac - 940896. Processo: 200361140004922/SP. 5.ª t. J.: 29/11/2004. Dju:01/02/2005, p. 196. Rel. Desembargador Federal André Nabarrete).

In casu, conforme demonstra a certidão do RGI carreada aos autos, o imóvel teve a propriedade consolidada em favor da CEF (EMGEA), cabendo-lhe como proprietária do referido bem, a obrigação de arcar com todas as dívidas que recaiam sobre ele, independentemente de estar na posse do imóvel ou não, ou ainda, se a propriedade está sendo objeto de litígio.

O artigo 1.336, § 1º, do Código Civil, vigente desde 11.03.2003, e o artigo 12, § 3º, da Lei n.º 4.591/64, aplicável aos períodos anteriores, determinam a incidência de juros e multa ao condômino em débito, portanto exigíveis a partir do vencimento de cada prestação e, por ser uma obrigação "propter rem", sua transferência se opera no tocante aos consectários da "mora debendi".

Na forma do art. 395 do Código Civil, é legítima a incidência de correção monetária a partir do momento em que o valor da cota se tornou devido, não havendo que falar em aplicação da Lei nº 6.899/81.

Destaque-se que, não havendo juros moratórios convencionados em convenção de condomínio, incidir-se-ão, in casu, juros moratórios de 1% ao mês, consoante a dicção do art. 1.336, § 1º do CC/02.

A interpretação do art. 323 do CPC deve ser realizada com certa parcimônia, entendendo que a parte autora somente faz jus às prestações vincendas até a prolação da sentença. As cotas condominiais vencidas após a presente decisão devem ser cobradas por meio de outra ação.

Para o condomínio não importa quem está cumprindo com as obrigações condominiais, se é o proprietário, o possuidor ou ainda um terceiro. Contudo, uma vez ocorrida a mora, por força de lei, é em face do proprietário que ele vai ajuizar a respectiva ação de cobrança porque é ele a parte legitimada para arcar com dívida.

Desta forma é procedente o pedido autoral de ver as cotas condominiais pagas por aquele que realmente tem a obrigação original de quitá-las, ou seja, a CEF.

Conforme demonstrado no Evento 1 - anexo 2, a CEF encontra-se inadimplente com as cotas condominiais referentes aos meses de setembro e novembro de 2021 e ao período de janeiro de 2022 a novembro de 2024, totalizando a quantia de R\$ 11.100,37 (valor principal):

PLANILHA DE CÁLCULO

Emissão: 25/11/2024 12:02:22

Página: 1

CONDOMÍNIO CONDOMINIO RESID PARQUE RIO MARAVILHA III ÍNDICE TR
 ADVOGADO OAB
 TIPO AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA ORGÃO JULGADOR
 COMARCA Nº PROCESSO
 AUTOR CONDOMINIO RESID PARQUE RIO MARAVILHA III RÉU CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BLOCO 11 UNIDADE 101 ENDEREÇO RUA HÉLIO DO AMARAL, nº30 REALENGO - CEP 21725180 - RIO DE JANEIRO - RJ

REF.	VENCIMENTO	PRINCIPAL	MULTA	CORREÇÃO	JUROS	Encargos	TOTAL
2021/09	15/09/2021	312,97	0,00	157,01	183,29	130,65	783,92
2021/11	15/11/2021	314,12	0,00	148,28	171,09	126,70	760,19
2022/01	15/01/2022	248,77	0,00	110,02	125,58	96,87	581,24
2022/02	15/02/2022	260,29	0,00	111,16	126,29	99,55	597,29
2022/03	15/03/2022	271,34	0,00	112,04	126,52	101,98	611,88
2022/04	15/04/2022	278,76	0,00	110,82	124,67	102,85	617,10
2022/05	15/05/2022	291,90	0,00	111,77	125,14	105,76	634,57
2022/06	15/06/2022	285,90	0,00	104,89	117,24	101,61	609,64
2022/07	15/07/2022	285,07	0,00	100,15	111,71	99,39	596,32
2022/08	15/08/2022	286,31	0,00	96,12	107,08	97,90	587,41
2022/09	15/09/2022	281,28	0,00	89,89	100,22	94,28	565,67
2022/10	15/10/2022	284,76	0,00	86,61	96,56	93,59	561,52
2022/11	15/11/2022	281,65	0,00	81,47	90,78	90,78	544,68
2022/12	15/12/2022	291,45	0,00	80,02	89,15	92,12	552,74
2023/01	15/01/2023	282,15	0,00	73,16	81,72	87,41	524,44
2023/02	15/02/2023	285,98	0,00	69,84	78,28	86,82	520,92
2023/03	15/03/2023	287,85	0,00	66,45	74,40	85,74	514,44
2023/04	15/04/2023	292,65	0,00	63,13	71,16	85,39	512,33
2023/05	15/05/2023	287,78	0,00	58,32	65,76	82,37	494,23
2023/06	15/06/2023	286,67	0,00	53,94	61,31	80,38	482,30
2023/07	15/07/2023	291,25	0,00	50,76	58,14	80,03	480,18
2023/08	15/08/2023	286,47	0,00	46,70	53,31	77,30	463,78
2023/09	15/09/2023	325,29	0,00	49,29	56,19	86,15	516,92
2023/10	15/10/2023	324,18	0,00	45,42	51,74	84,27	505,61
2023/11	15/11/2023	323,06	0,00	41,62	47,41	82,42	494,51
2023/12	15/12/2023	333,51	0,00	41,25	44,97	83,95	503,68
2024/01	15/01/2024	321,35	0,00	34,25	39,12	78,94	473,66
2024/02	15/02/2024	317,42	0,00	29,74	31,24	75,68	454,08
2024/03	15/03/2024	324,33	0,00	26,87	31,61	76,56	459,37
2024/04	15/04/2024	319,63	0,00	26,70	24,24	74,11	444,68
2024/05	15/05/2024	320,18	0,00	19,70	20,39	72,05	432,32
2024/06	15/06/2024	319,41	0,00	16,29	16,79	70,50	422,99
2024/07	15/07/2024	317,25	0,00	12,88	13,21	68,67	412,01
2024/08	15/08/2024	323,35	0,00	9,80	9,99	68,63	411,77
2024/09	15/09/2024	317,70	0,00	6,39	6,48	66,11	396,68
2024/10	15/10/2024	315,99	0,00	3,16	3,19	64,47	386,81
2024/11	15/11/2024	322,35	0,00	0,00	0,64	32,30	355,29
SUBTOTAL		11.100,37	0,00	2.345,91	2.636,61	3.184,28	19.267,17

custas	0,00
TOTAL GERAL	19.267,17

Por outro lado, não deve prosperar o pedido de restituição das despesas com RGI, eis que cabe à parte autora juntar aos autos documentos indispensáveis à propositura da ação.

Isto posto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com fundamento no art. 487, I do CPC, para condenar a CEF a pagar à parte autora as cotas condominiais vencidas, relativas aos meses de setembro e novembro de 2021 e ao período de janeiro de 2022 a novembro de 2024.

Deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária incidentes desde a data de cada parcela vencida, além da multa de 2% sobre o valor do débito, prevista no Art. 1336, §1º do Código Civil.

A correção monetária será contada na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 242/01, do Conselho de Justiça Federal (Cap. V, item 1) e o pagamento deverá se dar na forma do art. 17 da Lei nº 10.259/2001 e do Enunciado nº 52 das Turmas Recursais da Justiça Federal do Rio de Janeiro, obedecido o teto dos Juizados Especiais Federais. Sem honorários.

Custas para recurso na forma da Lei.

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 20(vinte) dias, planilha de cálculo elaborada com os critérios estabelecidos acima.

Vindos, intime-se a CEF para cumprimento.

Depositada a quantia, poderá a parte autora, independentemente de intimação, sacar o valor depositado mediante a apresentação de cópia desta sentença, **que servirá de alvará judicial**, na agência PAB FÓRUM CRIMINAL (nº 4117), com endereço na Av. Venezuela, nº 134, térreo, para recebimento da quantia.

Após, dê-se baixa e arquivem-se. PRI."

Recorre a parte autora pleiteando a reforma da sentença a fim de que os débitos condominiais objeto da condenação sejam atualizados com multa de 2%, juros de 1 % ao mês e correção monetária desde sua origem até o efetivo pagamento.

VOTO

De início, é importante destacar que houve alteração recente do art. 1336 do Código Civil, com nova redação dada pela lei 14.905/2024, que dispõe sobre alteração e correção monetária de juros e passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1.336. São direitos do condômino:

(...)

§ 1º O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, aos juros estabelecidos no art. 406 deste Código, bem como à multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) "

Pois bem. Compulsandos os autos, verifico que há convenção do condomínio recorrente (1.11), datada de 2016, tratando sobre a hipótese em seu art. 45, o qual transcrevo:

*"Art. 45º - Os condôminos em atraso com suas respectivas contribuições pagarão juros de 1% ao mês e 2% sobre o débito **contados da data de vencimento do respectivo atraso (...)**"*

A sentença recorrida, por sua vez, foi proferida em estrita observância a esses critérios:

*"Isto posto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com fundamento no art. 487, I do CPC, para condenar a CEF a pagar à parte autora as cotas condominiais vencidas , relativas **aos meses de setembro e novembro de 2021 e ao período de janeiro de 2022 a novembro de 2024.***

Deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária incidentes desde a data de cada parcela vencida, além da multa de 2% sobre o valor do débito, prevista no Art. 1336, §1º do Código Civil.

A correção monetária será contada na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 242/01, do Conselho de Justiça Federal (Cap. V, item 1) e o pagamento deverá se dar na forma do art. 17 da Lei nº 10.259/2001 e do Enunciado nº 52 das Turmas Recursais da Justiça Federal do Rio de Janeiro, obedecido o teto dos Juizados Especiais Federais. Sem honorários."

Logo, assim como sustenta a parte recorrente, os juros moratórios e a correção monetária deverão incidir desde a data de vencimento de cada uma das prestações.

A determinação de que a atualização monetária se dê "*na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal*" se refere ao indexador a ser observado para o cálculo dos acréscimos, em nada altera o termo inicial de sua incidência.

Vê-se, portanto, que a parte recorrente parte de premissa equivocada ao afirmar que a sentença teria determinado a incidência de juros de mora a partir da citação. Nem mesmo a menção ao Manual de Cálculos da Justiça Federal sustentaria essa alegação, visto que a própria Resolução prevê a contagem de juros a partir da citação, **salvo determinação judicial em outro sentido** - que é justamente o que ocorre na presente hipótese.

Nesse contexto, tendo a sentença sido proferida em consonância com os interesses da parte recorrente, não vislumbro interesse recursal do condomínio autor, que se configuraria caso houvesse utilidade e necessidade da prestação jurisdicional pleiteada no recurso.

Se inexistir situação jurídica desfavorável à recorrente, ausente está, da mesma forma, o interesse de recorrer como pressuposto intrínseco de admissibilidade do apelo.

Pelo exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO por evidente falta de interesse recursal, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários advocatícios. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

